

Situation Assessment — Strategisk og juridisk vurdering

Til La Sandsfjorden Leva · v3.0 · april 2026

DANSK OVERSÆTTELSE · SOM LEVERET · KLIENTNIVEAU · GENGIVET FRA DOKUMENTREGISTRET

Om oversættelsen. Dokumentet er oversat fra norsk (bokmål/nynorsk) til dansk. Citater fra Statsforvalteren i Rogaland og andre primærkilder står ordret på originalsproget, fordi de er verificeret ord for ord mod kilden; en dansk gengivelse følger under hvert citat. Norske lovhenvisninger beholder deres norske kortform: PBL (plan- og bygningsloven), fvl (forvaltningsloven), nml (naturmangfoldloven), forurl. (forurensningsloven), vannforskriften. Statsforvalteren er den regionale statslige tilsyns- og klagemyndighed, svarende omtrent til en dansk styrelse med regionalt ansvar.

Til La Sandsfjorden Leva. Dette dokument er jeres sag, læst udefra.

Det bygger på de klager LSL selv har skrevet, de mæglingsnotater LSL selv har leveret, de aktindsigtsbegæring LSL selv har sendt, og de fagligt solide positioner LSL selv har bygget op gennem flere års arbejde. Fem bevisspor er destilleret fra det materiale — alle forankret i Statsforvalterens egne ord.

Det LSL har bygget over flere år, er et usædvanligt stærkt dokumentationsgrundlag. Det denne leverance gør, er at koble det sammen: fem bevisspor, ordret verificerede, struktureret sådan at de må besvares substantielt. Vores rolle er at sætte navn på den styrke, der allerede ligger der — og vise, hvordan den kan bruges som et kirurgisk værktøj, ikke kun som klagespor.

LÆSEVEJLEDNING

Dokumentet er bygget i to lag. **Del 1** prioriterer — hvilke spor bærer fremdrift, robusthed og eskalering. **Del 2** beviser — fem navngivne spor med ordret verificerede citater, hjemler og modsporsanalyse. Læs Del 1 for at forstå, hvad LSL bør gøre. Læs Del 2 for at se, hvorfor det holder. Action Brief (separat dokument) giver den operative rækkefølge — hvilke greb denne uge, hvilke inden 21.05.2026.

EXECUTIVE SUMMARY

LSL's sag står stærkest, når den føres som en plan- og vandsag, ikke som en støvsag. Tre arbejdslinjer — plan, vand og vilkår — angriber plangrundlaget fra tre uafhængige niveauer. Modparten kan ikke neutralisere alle med ét svar.

Tre konklusioner:

- Plansporet bærer fremdriften.** Det kombinerer dokumenteret selvmodsigelse i plangrundlaget med troværdig indsigelses- og inddragelseskritik. Statsforvalteren er allerede inde i forløbet.
- Vandsporet bærer robustheden.** Det overlever alle sandsynlige procesudfald — mægling, omarbejdning eller nyt planforløb. Modparten har ingen direkte svar.
- § 18-sporet bærer eskaleringen.** Tilsyns- og afvigelseshistorikken dokumenterer et mønster, som ikke korrigerer sig selv. Det konverterer klage til ændringskrav.

LSL har ikke brug for flere argumenter. LSL har brug for en strammere arbejdsdeling mellem de spor, de allerede ejer.

Præmis

Dette dokument rangerer ikke argumenter i abstrakt forstand. Det rangerer *institutionelt fodaftryk*: hvilke spor har allerede fået greb i det forløb, som Statsforvalteren, kommunen og eventuelt departementet er bundet af?

Institutionelt fodaftryk er ikke det samme som retlig styrke. At Statsforvalteren har fremsat indsigelse og dokumenteret afvigelser betyder, at LSL's positioner allerede har institutionel tyngde — de er inde i systemet. Men det betyder ikke, at hvert argument er juridisk uangribeligt isoleret set. Rangeringen afspejler, hvad der *allerede bider*, ikke hvad der *burde bide*.

Tre arbejdslinjer

De fem bevisspor bør ikke bæres som fem ligeværdige budskaber. De bør bruges som tre arbejdslinjer med forskellig funktion:

ARBEJDSLINJE	HVAD DEN BÆRER	BEVISSPOR	HVORFOR DEN BIDER
Plan og proces	Om planforløbet kan gå videre uden ny realitetsbehandling	Spor 1 + 3, WindWorks som forstærkning	Statsforvalteren er allerede inde i forløbet, svaghederne ligger i beslutningsgrundlaget
Vand og afstrømning	Om planens miljøpræmisser faktisk holder	Spor 2 + 5	Overlever mægling, omarbejdning og nyt planforløb
Vilkår og mønster	Om tilladelsen er for svag over tid	Spor 4	Bedste eskaleringsspor, hvis planforløbet glider videre

Denne arbejdsdeling er vigtig, fordi dokumentet ellers bliver for bredt. Det stærke er ikke mængden af stof — det stærke er, at sporene kan sekvenseres.

Plan og proces bærer tungest

Plansporet er førsteprioritet. Ikke fordi alt andet er svagere, men fordi dette er det spor, der ligger nærmest spørgsmålet om planens videre legitimitet. Det kombinerer to uafhængige svagheder.

Selvmodsigelsen (Spør 1). Statsforvalterens eget citat dokumenterer, at plandokumenterne indeholder urigtig information om deres eget indhold:

«Det er foreslått fleire tiltak som ikkje er innarbeidd i planen, til tross for at det står i dokumentet at dei er innarbeidd i føresegner.»

Dansk: «Der er foreslået flere tiltag, som ikke er indarbejdet i planen, til trods for at det står i dokumentet, at de er indarbejdet i bestemmelserne.»

— Statsforvalteren i Rogaland, 20.10.2025

Det er ikke en fortolkningsforskel — det er en faktafejl påvist af myndigheden. Fire verificerede svagheder i kommunaldirektørens indstilling (LMT 068/25) forstærker: T-1442-afvigelse erkendt, men plan alligevel anbefalet; kun «gennemsnitlig drift» beregnet; samspil støj/støv ukendt; virksomhedens egne støvtal lagt til grund. Nabokommentar om detaljeret samspilsvurdering blev eksplicit afvist i fagnotatet.

Forhåndsbinding (Spor 3). Borgmesteren bekræftede i Suldalsposten 09.04.2026:

«Alle partia bortsett frå SV har vore positive til utviding.»

Dansk: «Alle partier bortset fra SV har været positive over for udvidelse.»

— Borgmesteren, Suldalsposten 09.04.2026

Tre bevislag i kæde: ord (29.03.2025 — «indstillet i lang tid»), ord i offentlig avis (09.04.2026), handling på trods af egen advarsel (det udokumenterede møde, hvor borgmesteren selv skrev, at det «ikke er klogt», men gennemførte det alligevel). Sammen med syv ignorerede krav fra 2022 tegner det billedet af en proces, hvor inddragelse er formel, ikke reel.

PBL § 5-1 kræver reel inddragelse. Fvl § 41 aktiveres, når fejl kan have virket bestemmende. Spor 1 og 3 dokumenterer to uafhængige fejltyper — urigtig information og forhåndsbestemt konklusion. Sammen er de et ugyldighedsgrundlag.

WindWorks styrker plansporet, men skal ikke bære det alene

WindWorks-præmisbortfaldet har fået mere tyngde gennem kommunens egne ord i planprogrammet for 202601: «Mibau Stema har avslutta forhandlingane med Windworks Jelsa.» (Dansk: «Mibau Stema har afsluttet forhandlingerne med Windworks Jelsa.») Kommunen erkender, at forudsætningen for mæglingsresultatet er bortfaldet.

Men mæglingsprotokollen 30.03.2023 er et politisk dokument, ikke et retligt bindende vilkår i selve planen. Sunnfjord-dommen (HR-2021-2364-A, Norges Høyesterett) giver et retligt mønster for præmisbortfald, men afstanden fra kommunal myndighedsudøvelse i Sunnfjord til lokalplan for stenbrud er betydelig. WindWorks er derfor en **forstærker**, ikke en solobærer.

Den rigtige anvendelse er enkel: «Vi beder om Statsforvalterens vurdering af, om grundlaget for at have trukket indsigelsen fortsat foreligger, givet at det vilkår, indsigelsen blev løst på, nu er bortfaldet efter kommunens egen erkendelse.» Den formulering tvinger skriftlig behandling uden at kræve et retligt udfald.

Strukturel kontekst — kommunens dobbeltrolle. Suldal kommune var samtidig ejerpart i WindWorks Jelsa AS og planmyndighed for PlanID 202301. Kapitalbrevet (21.08.2022) blev holdt væk fra offentligheden i to måneder — kommunen indrømmede fejl i journaliseringen. Ikke et selvstændigt ugyldighedsspor, men nødvendig kontekst for at forstå, hvilken proces LSL opererer i. Forstærker Spor 3 og giver grundlag for lovlighedskontrol efter kommuneloven § 27.

Vand og afstrømning er det mest robuste spor

Vandsporet er modpartens blinde vinkel — ingen af otte identificerede modspor rammer det med styrke. To strukturelt forskellige spor dokumenterer hvorfor:

Fraværet (Spor 2). Sandsfjorden er national laksefjord. Al afstrømning fra udvindingsområdet ledes dertil. Over 91 års drift vil kumulativ afstrømning akkumulere i denne fjord. Alligevel er den ikke vurderet som recipient:

«Avrenninga frå drifta skal skje til Sandsfjorden via sedimentasjonsbasseng. Likevel er det ikkje gjort greie for påverknad og konsekvens for Sandsfjorden, verken i konsekvensutgreiinga eller i vurderinga av vassforskrifta.»

Dansk: «Afstrømningen fra driften skal ske til Sandsfjorden via sedimentationsbassin. Alligevel er der ikke redegjort for påvirkning og konsekvens for Sandsfjorden, hverken i miljøkonsekvensvurderingen eller i vurderingen efter vandforskriften.»

— Statsforvalteren i Rogaland, 20.10.2025

Udledningstilladelse 2024.0772.T anerkender eksplicit Sandsfjorden som national laksefjord og kræver recipientovervågning — mens miljøkonsekvensvurderingen (KU) og hydrogeologirapporten udelader den fuldstændigt. Asymmetrien er dokumenteret i to uafhængige offentlige dokumenter.

Cirkulariteten (Spor 5). Hydrogeologirapporten forudsætter som præmis, at afstrømning kontrolleres gennem tiltag, som ikke er retligt sikret. Cirkulariteten i tre led: (1) rapporten konkluderer, at afstrømning er kontrolleret, fordi tiltag er forudsat, (2) tiltagene er forudsat, men Statsforvalteren dokumenterer, at de ikke er indarbejdet, (3) præmisserne er ikke retligt sikret. En rapport, der forudsætter det, den skal bevise, beviser ingenting.

Komplementaritet: Spor 2 dokumenterer, at en hel recipient mangler i udredningen. Spor 5 dokumenterer, at det, der findes af udredning, hviler på usikrede præmisser. Fravær og cirkularitet er komplementære — ikke duplikater. Sammen udfordrer de hele bevisgrundlaget for vandhåndteringen.

Vigtigste scenariepunkt: Vandsporet overlever alle procesudfald. Hvis der fortsat mangler en troværdig og sikret vandfaglig kæde fra tiltag via afstrømning til recipient, består svagheden, selv om planprocessen skifter form.

§ 18 er det bedste eskaleringsgreb

Spor 4 er ikke dokumentets første budskab, men dets bedste eskalering. 14 år med samme mønster: afvigelse → løfte → ny afvigelse. Statsforvalterens inspektionsrapport underkender selve målegrundlaget:

«Prøvetakingen slik den gjennomføres nå kan derfor ikkje brukast som grunnlag for å vurdere etterleving av tillatelsens krav.»

Dansk: «Prøvetagningen, sådan som den gennemføres nu, kan derfor ikke bruges som grundlag for at vurdere efterlevelse af tilladelsens krav.»

— Statsforvalteren i Rogaland, Inspektionsrapport 2025.039.I.SFRO, 24.04.2025

Modparten har kun to positioner, og begge er tab: erkende at målegrundlaget var ubrugeligt (så er 14 års selvrapportering utroværdig), eller forsvare et målegrundlag, Statsforvalteren selv har underkendt.

CSC Gold-paradokset. Mibau Stema fik Norges første CSC Gold-certificering for Jelsa i februar 2026 — to måneder efter at Statsforvalteren varslede tvangsbøde på 300.000 NOK og mulig stop for natdrift. Certificeringen og tvangsbøden målte ikke det samme, men de blev formidlet til forskellige publikummer på samme tid. Når et selskab modtager pionercertificering og tvangsbøde parallelt, er det dokumenteret, at vilkårsregimet ikke fungerer selvkorrigerende. Mønstret genfindes i folkehelseloven-klagen: formelt stadfæstet, men myndigheden opfordrede alligevel til reduktion «af hensyn til naboerne». Formelt OK, reelt ikke OK.

Vigtig præcisering: § 18 er en *kan*-regel, ikke en *skal*-regel. Statsforvalteren har diskretionært skøn. § 18-henvendelsen tvinger en vurdering — ikke et udfald. Styrken ligger i, at grundlaget er så godt dokumenteret, at det er sværere at afvise end at behandle.

Koreograferet overlap

De fem spor henter forstærkning fra hinanden:

KOBLING	HVAD	FUNKTION
Spor 1 ↔ Spor 5	Afbødende tiltag ikke indarbejdet = cirkularitetens andet led	Krydskilde
Spor 2 ↔ Spor 5	Fravær (Sandsfjorden) + cirkularitet (præmisser)	Komplementære angreb
Spor 1 ↔ Spor 3	Tiltag ikke indarbejdet + afgørelse forhåndsbestemt	Dobbelt ugyldighedsgrundlag
Spor 3 ↔ Spor 4	Politianmeldelse af kritiker som mønsterelement	Procesmønster
Spor 1 ↔ Spor 4	Afbødende tiltag aldrig indarbejdet = del af 14-årsmønstret	Tidslinjeforstærkning

Hvert spor kan stå alene. Sammen giver de en kumulativ effekt, som er væsentligt stærkere end summen.

Kildekoncentration — en ærlig indrømmelse. Flere spor henter deres stærkeste citater fra Statsforvalteren i Rogaland. Det er et bevidst valg — Statsforvalteren er tilsynsmyndigheden, og det er netop *deres* dokumentation, der giver institutionel tyngde. Men det betyder, at LSL's position er sårbar, hvis Statsforvalteren selv ændrer position. Vandsporet (Spor 2 + 5) er mindst afhængigt af Statsforvalterens position, hvilket forstærker dets rolle som fallback.

Scenarieanalyse

Scenarie A — Mægling lykkes (202301 vedtaget). Spor 1 og dele af Spor 3 mister institutionel tyngde. Vandsporet overtager som nr. 1. § 18-mønstret bliver vigtigere.

Scenarie B — Mægling fejler (202301 til departementet). LSL's stærkeste position. Alle fem spor har fuld kraft.

Scenarie C — Hybrid (202301 forladt, 202601 overtager). PlanID 202601 blev varslet 09.04.2026 med høringsfrist 21.05.2026. Indsigelsen til 202301 bliver irrelevant. Men Spor 2, 4 og 5 består — de dokumenterer systemiske mangler, ikke planspecifikke fejl. Ny KU kræves, og LSL's dokumenterede mangler er direkte relevante som input.

Operativ konsekvens: Læg ikke alle æg i indsigelseskurven. Vandsporet og § 18-sporet overlever alle tre scenarier. Høringssvar til 202601 (frist 21.05.2026) er et konkret næste skridt uanset scenarie.

To risici, der skal ejes

WindWorks er en forstærker, ikke et solospor. Bruges det for aggressivt, inviterer dokumentet til teknisk afvisning. Bind det til formuleringen om revurdering af mæglingsgrundlaget.

Forhåndsbinding er stærkest som mønster, ikke som ét citat. Borgmesterens ord er værdifulde, men de bærer sporet bedst, når de læses sammen med procesmønstret — mødepraksis, ignorering af input, kommunens dobbeltrolle.

Begge præciseringer skærper dokumentet. De svækker ikke sagen.

Fem spor, ordret verificeret mod primærkilder. Fuldversionerne af hvert spor ligger som selvstændige dokumenter i registret.

Spor 1 — Afbødende tiltag: selvmodsigelsen

Kernepåstand: Plandokumenterne hævder, at afbødende tiltag er indarbejdet i lokalplanbestemmelserne. Statsforvalteren siger det modsatte.

Primærhjemler: Fvl §§ 17, 41 · PBL §§ 5-1, 12-8.

Skarpeste svar på modargument: «*LSL vurderer ikke planbestemmelserne — LSL citerer Statsforvalterens egen vurdering. Det er en væsentlig forskel.*»

Spor 2 — Sandsfjorden udeladt: fraværet

Kernepåstand: Sandsfjorden — national laksefjord, endelig recipient for al afstrømning — er ikke vurderet. Hverken i KU, hydrogeologirapport eller vandforskrift-vurdering.

Primærhjemler: Vandforskriften § 12 · nml §§ 8–10 · PBL § 4-3.

BEØ-parallel: BEØ ejer Økstrafjorden — «hvad lever i fjorden?» LSL ejer Sandsfjorden — «hvad sker der med den fjord, al afstrømning ledes til?» Sammen: begge fjorde er utilstrækkeligt udredt.

Spor 3 — Forhåndsbinding: indrømmelsen

Kernepåstand: Borgmesteren indrømmede, at flertallet var etableret før høringen. Syv krav fra LSL's allierede blev systematisk ignoreret. Naboen, der klagede over støj, blev politianmeldt.

Primærhjemler: PBL § 5-1 · fvl §§ 17/41 · Fosen Vind (HR-2021-1975-S).

LSL-specifikt: Citatet faldt på LSL's møde. Kravene var fra LSL's allierede. Politianmeldelsen ramte LSL's støtte. Rent LSL-territorium.

Spor 4 — § 18-mønstret: 14 år med afvigelser

Kernepåstand: 14 år med afvigelse → løfte → ny afvigelse. PM2.5 aldrig systematisk målt. DNV aldrig fysisk på anlægget. Mønstret er beviset for, at vilkårene er utilstrækkelige.

Tidslinje: 2011 (3 afvigelser) → 2012 (3 afvigelser) → 2024 (LSL klage FHI) → apr 2025 (inspektionsrapport — «fundamentalt mangelfuldt») → dec 2025 (tvangsbøde 300.000 NOK) → feb 2026 (CSC Gold).

Primærhjemler: Forurl. § 18 nr. 1, 2 og 6 — tre uafhængige grundlag.

Strategisk kerne: *En klage siger «denne afvigelse er uacceptabel». En § 18-henvendelse siger «vilkårene selv er utilstrækkelige — mønstret beviser det».* Klagen retter sig mod symptomet. § 18 retter sig mod årsagen.

Klagemekanismen: Statsforvalteren oplyste, at nye klager «*vil bli journalført som 'tatt til etterretning' uten tilbakemelding*» (dansk: «vil blive journaliseret som 'taget til efterretning' uden tilbagemelding»).

Klagemekanismen absorberer klager uden substantielt svar — det forstærker § 18-argumentet strukturelt.

Spor 5 — Hydrogeologi: præmis ≠ garanti

Kernepåstand: Hydrogeologirapporten forudsætter som præmis, at afstrømning kontrolleres gennem tiltag, som ikke er retligt sikret. En rapport, der forudsætter det, den skal bevise, beviser ingenting.

Krydskilde: Cirkularitetens andet led er netop det, Spor 1 dokumenterer med Statsforvalterens ordrette citat.

Primærhjemler: Vandforskriften § 12 · PBL § 4-3 · forurl. § 16 · nml §§ 7/9.

Skarpeste svar på modargument: «*Hvis nuværende tiltag er utilstrækkelige for nuværende drift, er det cirkulært at forudsætte, at fremtidige tiltag vil være tilstrækkelige for udvidet drift.*»

Hjemmelskort

HJEMMEL	BÆRER SPOR	STATUS
Fvl § 41 (ugyldighed)	Spor 1 + 3	Bekræftet — to uafhængige grundlag
PBL § 5-1 (inddragelse)	Spor 1, 3	Bekræftet
PBL § 4-3 (risiko- og sårbarhedsanalyse)	Spor 2, 5	Bekræftet
Vandforskriften § 12	Spor 2, 5	Bekræftet
Forurl. § 18 nr. 1, 2, 6	Spor 4	Bekræftet — tre grundlag
Nml §§ 7, 8, 9, 10	Spor 2, 5	Bekræftet
Fvl § 17 (oplysningspligt)	Spor 1, 3, 5	Bekræftet
Forurl. § 16 (vilkår)	Spor 4, 5	Bekræftet
PBL § 12-8 (sundhed/miljø)	Spor 1	Bekræftet
HR-2021-2364-A (Sunnfjord)	Plan (WindWorks)	Supplerende
HR-2021-1975-S (Fosen Vind)	Spor 1, 3	Bekræftet
Lunner pukkverk	Spor 4	Bekræftet internt

Myndighedsadressat pr. spor

SPOR	PRIMÆRADRESSAT	SEKUNDÆRADRESSAT
1. Afbødende tiltag	Statsforvalteren (indsigelsesforløbet)	KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) ved indsigelsesbehandling
2. Sandsfjorden udeladt	Statsforvalteren (miljøafdelingen)	Mattilsynet (drikkevand)
3. Forhåndsbinding	Statsforvalteren (lovlighedskontrol)	KDD / Sivilombudet
4. § 18-mønstret	Statsforvalteren (foreningsmyndighed)	Miljødirektoratet
5. Hydrogeologi præmis ≠ garanti	Statsforvalteren (planfagligt)	NVE (grundvand)

Modsporsanalyse

Otte identificerede modspor. Hvert med træfstyrke og sporspecifikt svar.

MODSPOR	RAMMER SPOR	TRÆFSTYRKE	SPORSPECIFIKT SVAR
1. Samfundsansvar	Ingen direkte	Svag	Arbejdspladser ændrer ikke, at risikoanalysen er mangelfuld

2. Kommuneplanafklaring	Spor 1, 3	Middel	Nye føringer 2023-27 kræver opdateret blik
3. Afbødende tiltag løser alt	Spor 1, 5	Svag	Torpederet af Statsforvalterens ordrette citat
4. Sweco-rapporten	Spor 4	Svag	5 metodefejl identificeret af Statsforvalteren
5. § 12-vilkår opfyldt	Spor 2, 5	Middel	Sandsfjorden ikke vurderet. Præmisser ikke sikret.
6. WindWorks irrelevant	Plan	Middel	Mæglingsprotokollen er eksplicit
7. Driftsmodifikation	Spor 4	Svag	14 år med «vi fikser det» forstærker § 18
8. Mægling løser alt	Spor 1, 3	Middel-stærk	Spor 2, 4, 5 overlever uafhængigt

Hovedkonklusion: Ingen af de 8 modspor rammer vandsporet (Spor 2 + 5) med styrke. Vandsporet er modpartens blinde vinkel. Det stærkeste modspor — «mægling løser alt» — neutraliserer kun plansporet, ikke resten.

ARBEJDSKONKLUSION

Det LSL har bygget over flere år — klagerne, mæglingsinputtet, aktindsigtsbegæringerne — er et usædvanligt stærkt dokumentationsgrundlag. Det denne leverance gør, er at koble det sammen: fem bevisspor, ordret verificerede, struktureret i tre arbejdslinjer, som hver bærer sin funktion.

Plan bærer fremdriften. Vand bærer robustheden. § 18 bærer eskaleringen. Sammen er de en position, modparten ikke kan neutralisere med ét svar.

LSL har ikke brug for flere spor. LSL har brug for at bære det, de allerede ejer — som en kirurg, ikke som en protest.